

1500583-18.2021.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... pugnou pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação de regime aberto para cumprimento da pena, substituída por restritivas de direitos, com a expedição de alvará de soltura, sob alegação de que o réu estaria doente (fls. 194/196).

É o relatório.

Decido.

A materialidade do tráfico foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

2ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500583-18.2021.8.26.0569 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500583-18.2021.8.26.0569

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2282438/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 20856650 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2865/21/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2282438 - DEL.POL.SALTO, 2865/21/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELBER BRENO DE ALMEIDA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Vistos.

WELBER BRENO ALMEIDA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, incisos I e II, alínea "j", do Código Penal, porque, no dia 15 de outubro de 2021, por volta de 20h50min, na Rua Batalha do Tuiuti, altura do nº 10, Jardim São Gabriel, nesta cidade e comarca de Salto, em ocasião de calamidade pública, guardava e transportava, para venda, entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, 101 (cento e uma) porções de "cocaína", acondicionadas em invólucros plásticos, totalizando peso bruto aproximado de 439g (quatrocentos e trinta e nove centigramas) e 5 (cinco) porções de "cocaína" em sua forma petrificada popularmente conhecido como "crack", acondicionadas em invólucros plásticos, totalizando peso bruto aproximado de 0,71g

(setenta e um centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida em 12 de novembro de 2021 (fls. 80/83), o réu foi notificado (fls. 99/100) e apresentou defesa prévia (fls. 106/112). A denúncia foi recebida em 24 de janeiro de 2022 (fls. 119/121) e o réu foi citado (fls. 171/172). Durante a instrução, foram ouvidas 03 testemunhas arroladas em comum homologou-se a desistência de oitiva da testemunha Elaine Cristina Gonçalves e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 175/178).

Em memoriais, o Dr. Promotor de Justiça requereu a procedência da ação penal, com a condenação do acusado nos termos da denúncia, fixação da pena-base acima do mínimo legal, reconhecimento da confissão espontânea, e entendeu não ser possível a aplicação da benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Ao final, requereu o regime fechado para início do cumprimento de pena privativa de liberdade, sem a conversão desta última em restritivas de direitos (fls. 183/191). A Defesa, por sua vez, requereu a improcedência da ação, com a consequente absolvição do acusado por ausência ou insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento da confissão espontânea e rejeição da agravante relativa ao cometimento do crime durante o período de calamidade pública. Ao final, pugnou pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação de regime aberto para cumprimento da pena, substituída por restritivas de direitos, com a expedição de alvará de soltura, sob alegação de que o réu estaria doente (fls. 194/196).

É o relatório.

Decido.

A materialidade do tráfico foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 02/04), autos de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 08) e de exibição e apreensão (fls. 09) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 94/95), além da prova oral colhida em ambas as fases do feito.

A autoria do crime restou exaustivamente comprovada.

O réu, em sede policial, confessou o tráfico (fls. 14). Em juízo, tornou a confessar, dizendo que são verdadeiros os fatos narrados, pois estava transportando as drogas, em razão de dificuldades financeiras, e iria receber R\$200,00 (duzentos reais). Disse que usa todo tipo de droga, maconha, crack, cocaína e as usava há nove ou dez anos. Por fim, disse que tem outros processos por violência doméstica e outro tráfico, tendo sido condenado por este último (fls. 178).

Diego Guiaro de Moraes, guarda municipal, disse que estavam em apoio à Polícia Militar, no referido endereço, momento em que viram um veículo Siena branco, com vários ocupantes, e o réu, que estava do lado esquerdo, atrás do condutor, abaixou-se. O veículo foi abordado e todos foram revistados. Apenas com a mãe do Welber, sra. Maria, foi encontrada a quantia de R\$436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais) provenientes de seu trabalho. Relatou que o réu foi inquirido e disse que se abaixou porque transportava droga, do bairro São Gabriel e do Santo Antonio, que iria entregar e receberia R\$200,00 (duzentos reais) como pagamento. O carro foi revistado e, embaixo do banco do motorista, foram achadas 101 porções de cocaína e 5 porções de crack, que estavam todas dentro de uma mesma sacola. Acrescentou que o réu afirmou já ter feito o transporte anteriormente e que mais ninguém no carro sabia das drogas (fls. 177).

Ronaldo Siqueira de Melo, guarda municipal, apresentou testemunho em perfeita consonância com o de seu colega de farda, acrescentando que o réu é conhecido no bairro Santo Antônio, onde já havia sido conduzido em situação de tráfico, tendo sido preso (fls. 177).

Rafael Fernando P. de Almeida Oliveira disse que estavam esperando seu filho, Wesley, porque o carro deles tinha quebrado. Pegaram o carro e dirigiram-se até a lanchonete, onde iriam trabalhar, quando chegaram naquele local escuro e foram abordados. Contou que os guardas encontraram droga e que o Welber teria assumido sua propriedade. Acrescentou que sabiam que o réu usava droga, e ele nem estava indo mais trabalhar na lanchonete com eles, estava meio estranho, perdendo peso. Afirmou não ter visto a apreensão da droga, mas viu quando as drogas foram

mostradas ao réu e ele admitiu que lhe pertenciam (fls. 177).

Encerrada a instrução, o conjunto probatório, que já era suficiente para um decreto condenatório, foi ainda corroborado pela confissão integral do acusado. O depoimento dos guardas municipais foram seguros, coesos e cheios de detalhes, em perfeita consonância e harmonia com o restante das provas amealhadas durante a instrução, e o simples fato de guardas municipais de serem ouvidos como testemunhas, não retira de seus depoimentos o prestígio, o peso e a veracidade. Ademais, como bem argumentou o Dr. Promotor de Justiça, decidir em contrário seria desprestigiar, injustificadamente, o agente da Administração Pública.

Neste sentido a jurisprudência:

"Tráfico de entorpecente - Decisão condenatória baseada em depoimento de policial - Descrição segura, precisa e uniforme dos fatos - Inexistência de motivos que o invalidem - Presunção de idoneidade - Preliminar de cerceamento de defesa repelida" (RT 614/275).

No mesmo sentido:

"Quanto ao que disseram os guardas, é importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com reservas, não a dos milicianos". (TJSP; Apelação Criminal 1510160-57.2018.8.26.0526; Relator (a): Ricardo Tucunduva; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020).

Ainda:

"Os depoimentos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e aos depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

No tocante à idoneidade dos depoimentos dos agentes policiais, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório, importante ressaltar que, na condição de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional e com a observância dos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos. Revestem-se, portanto, de inquestionável eficácia probatória, não cabendo suas desqualificações pelo simples fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão criminosa.

Assim o pacífico entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

No mesmo sentido o Colendo Supremo Tribunal Federal entende que:

"O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus Nº 74.608-0, STF, Relator Min. Celso de Mello, DJU 11.4.97).

Ademais, os depoimentos dos guardas municipais foram corroborados em sua integralidade pelo acusado, que confessou o tráfico e, ainda, pelo da testemunha Rafael, que, malgrado não tenha visto as drogas no carro ou o momento exato em que

foram encontradas, viu o momento em que Welber assumiu sua propriedade, tão logo as 101 porções de cocaína e as 05 porções de crack lhe foram apresentadas pelos guardas municipais.

Pela coesão e harmonia de todo o contexto probatório, ficou mais do que evidente a prática do crime, na forma mencionada na denúncia.

Não há, também, como se aceitar qualquer pretensão desclassificatória, até porque nenhuma prova efetiva neste sentido foi trazida.

Por amor ao debate, consigno que o simples fato de se transportar, guardar ou trazer consigo a substância entorpecente já configura a conduta tipificada. Neste sentido, a jurisprudência que ora me permito transcrever:

"A ausência de prova quanto à comercialização da maconha não desconfigura o crime previsto no art. 12, da Lei n. 6368/76. Adquirir ou guardar a substância tóxica, bastam à sua tipificação, pois, nem sempre é necessária a finalidade comercial." (TJBA Bahia Forense 18/173).

"O fato de alguém, sem a necessária autorização, guardar, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, por si só tipifica o delito do art. 12 da Lei antitóxica, pouco importando seja o depósito mantido em nome próprio ou por conta de terceiro" (TJSC JC 28/546).

Segundo entendimento do C. STJ, "O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente" (HC 332396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, Julgado em 23/02/2016, DJE 15/03/2016).

O pedido da Defesa de não reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal não merece acolhida. Isso porque o crime foi cometido em meio à pandemia relativa ao novo Coronavírus, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020, o que levou o Governo do Estado de São Paulo a decretar estado de calamidade pública em todo o estado, a partir de 20 de março de 2020, sem fixar a data de seu encerramento. No mesmo sentido, o Congresso Nacional aprovou, em 20 de março de 2020, o Decreto Legislativo nº 6/20 reconhecendo o estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em todo o território nacional. Assim, vivemos um período em que menos pessoas transitam pelas ruas e isso, por si só, já demonstra maior facilidade para o cometimento do crime em testilha, que ocorreu em 15 de outubro de 2021, portanto, durante o estado de calamidade pública.

Por fim, deve-se consignar que Welber é reincidente, porquanto ostenta condenação definitiva nos autos de número 1500095-34.2019.8.26.0569 (fls. 23), sendo certo não ter se escoado o prazo depurador de 05 anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a ocorrência do crime ora apurado.

Em suma, encerrada a instrução, ficou evidenciado à saciedade que o réu praticou o crime que lhe foi atribuído na denúncia, sendo incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, incisos I e II, alínea "j", do Código Penal, porque, no dia 15 de outubro de 2021, por volta de 20h50min, na Rua Batalha do Tuiuti, altura do nº 10, Jardim São Gabriel, nesta cidade e comarca de Salto, em ocasião de calamidade pública, guardava e transportava, para venda, entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, 101 (cento e uma) porções de "cocaína", acondicionadas em invólucros plásticos, totalizando peso bruto aproximado de 439g (quatrocentos e trinta e nove centigramas) e 5 (cinco) porções de "cocaína" em sua forma petrificada popularmente conhecido como "crack", acondicionadas em invólucros plásticos, totalizando peso bruto aproximado de 0,71g (setenta e um centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, ficou provada de forma incontestável, a ocorrência do delito mencionado na inicial e a conduta do acusado, razão pela qual, passo a lhe aplicar a sanção cabível, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Atenta às circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e às do artigo 59 do Código Penal, verifico a presença de elementos que ensejam a majoração da pena-base do acusado nesta fase, pois a quantidade de droga apreendida, totalizando 106 porções, destoa do comumente apreendido em feitos semelhantes na comarca, assim

como a natureza de parte da droga apreendida, mais especificamente o crack, de enorme potencial lesivo ou, ainda, a culpabilidade acentuada do réu, que praticou novo crime de tráfico enquanto estava em liberdade provisória, concedida nos autos de número 1505490-68.2021.8.26.0526, onde está sendo processado por crime idêntico. Assim, fixo a pena-base do acusado acima do mínimo legal, qual seja, em 05 anos e 09 meses de reclusão, além de 575 dias-multa para o crime de tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

Como acima mencionado, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porquanto o crime foi cometido durante o estado de calamidade pública. No entanto, mencionada agravante deve ser compensada com a atenuante relativa à confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), permanecendo a pena no patamar inicialmente fixado.

Incide, ainda, a agravante do artigo 61, inciso, I, do Código Penal, já que Welber é reincidente (autos nº 1500095-34.2019.8.26.0569 - fls. 23), razão pela qual aumento sua pena para 06 anos e 03 meses de reclusão, além de 625 dias-multa para o crime de tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

Não há causas de aumento de pena e a reincidência do réu impede a aplicação do redutor no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Torno a pena definitiva, à míngua de outras causas modificadoras e fixo a unidade do dia-multa no mínimo previsto em lei.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação e CONDENO o réu WELBER BRENO DE ALMEIDA, qualificado nos autos, RG 40.921.776, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, incisos I e II, alínea "j", do Código Penal, ao cumprimento da pena de 06 anos e 03 meses de reclusão e ao pagamento, para o fundo penitenciário, da quantia equivalente a 625 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

O regime de cumprimento de pena deve ser o inicial fechado, não apenas em razão da gravidade do delito praticado (Súmulas 718 e 719 - STF; Súmula 440 - STJ), mas sobretudo pelo potencial lesivo da conduta do réu e da quantidade de droga apreendida, e também por entender que, neste caso específico, somente o regime fechado será suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado. Determino, ainda, que o réu não poderá recorrer desta sentença em liberdade, considerando que sua custódia foi determinada durante todo o decorrer do feito, permanecendo presentes os seus requisitos, já que se mostra inalterado o panorama do momento em que foi inicialmente determinada. Também porque, além de se tratar de reincidente, o réu já respondia por outro feito relativo a tráfico de drogas, e estava em liberdade provisória, quando foi preso cometendo o crime pelo qual foi agora condenado. Pelas mesmas razões, não se mostra viável a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos.

Neste sentido, a jurisprudência oriunda de caso análogo desta Vara submetido a recurso:

"[...] Acrescente-se a isso que o réu é reincidente (ostenta condenação anterior com trânsito em julgado por violação de direito autoral (fls. 176/177), a evidenciar que faz do crime meio de vida e que a condenação anterior não foi suficiente para reeducá-lo, tanto que persiste na empreita delitiva, a justificar o tratamento mais severo. Ademais, não se pode desprezar que a traficância é a mola propulsora da criminalidade que assola o país, uma vez que o usuário, na ânsia de sustentar seu vício, pratica toda sorte de delitos, abalando consequentemente toda a sociedade, circunstância que, por si só, justifica a imposição do regime fechado para o cumprimento da pena. Nesse sentido entende o C. Superior Tribunal de Justiça: 'TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) Pela mesma razão, mostra-se possível a imposição de regime inicial fechado, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, uma vez que o magistrado possui a discricionariedade de agravar somente o aspecto qualitativo da pena, observado o art. 42 da Lei n. 11.343/06, que prepondera sobre o artigo 59 do Código Penal. Habeas Corpus não conhecido. (HC 300.274/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHÃO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 06/11/2015).' (EMBARGOS INFRINGENTES Nº 0000274-81.2015.8.26.0569/50000, Rel. Desembargador WILLIAN CAMPOS.

15ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 11/04/2019).

Observo não ser caso de aplicação da ordem exarada nos autos do HC nº 165.704-DF, rel. Min. Gilmar Mendes, conforme deliberação na sessão virtual de 20 a 27 de agosto p.p., item "a", onde foi determinada "reavaliação das prisões preventiva de pais e responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, de acordo com as diretrizes fixadas pela Segunda Turma", pois inexistem quaisquer elementos nos autos que comprovem que o réu se encontre na situação ali prevista. Considerando a redação do art. 387, parágrafo 2º, do CPP, forçoso reconhecer que não se aplica ao presente caso, uma vez que não demonstrados os requisitos subjetivos para a progressão pleiteada, os quais deverão ser aferidos pelo juízo da execução. Neste sentido:

"Detração - Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade - Art. 387, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 - Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3º e 59 do CP Entendimento. O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença" (Apelação/Tráfico de Drogas 0023654- 12.2011.8.26.0590, Rel Grassi Neto, São Vicente, 8ª Câmara de Direito Criminal, p. 07.05.2015, j. 07.05.2015). Por fim, destaco inexistirem elementos nos autos que se mostrem capazes de determinar que o réu possua os problemas de saúde mencionados pela Defesa em seus memoriais, tampouco sobre as condições existente no local em que se encontra encarcerado.

Recomende-se o réu onde se encontra preso.

Decreto o perdimento dos valores e bens apreendidos nestes autos, em favor da União (artigo 63 da Lei 11.343/2006) e, havendo laudo definitivo encartado aos autos, fica autorizada a destruição de eventual droga remanescente, observada a necessidade de contraprova, nos termos da lei.

Arbitro os honorários advocatícios do Procurador nomeado, no teto do Convênio.

Após, o trânsito em julgado expeça-se certidão. Na hipótese de interposição de recurso, antes da remessa ao Egrégio Tribunal, providencie a serventia a expedição de certidão de honorários parciais. Caberá ao advogado interessado providenciar a impressão e entrega na OAB.

Após o trânsito, façam-se os registros necessários e, oportunamente, procedam-se às atualizações, anotações e averbações pertinentes e ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas legais.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Salto, 12 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA